

شركة داي몬드 لوساطة التأمين
سياسة النصاب
(المجلس والجمعية العمومية العادية والغيرعادية)
يونيو 2025



Internal

DO NOT COPY

الاسم المسجل: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين
المركز الرئيسي: طريق الثمامة، الربيع، الرياض
مسؤول المستند: مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة.....
2	الهدف من السياسة.....
3	تعريف.....
4	نطاق تطبيق السياسة.....
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة.....
6	الكيانات ذات العلاقة.....
7	قواعد عامة.....
8	مسؤولية السياسة.....
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة.....
10	حفظ السياسة.....
11	مخالفة السياسة.....



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءاً منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا التصريح المقيد في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



Internal

DO NOT COPY

معلومات السياسة				
سياسة النصاب (المجلس والجمعية العمومية العادية والغير عادية)				عنوان السياسة
مُستحدثة				حالة السياسة
لا يوجد				عنوان السياسة السابقة
لا يوجد				تاريخ السياسة السابقة
1EM0012				رقم المستند
بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة				تاريخ المراجعة القادمة
الإدارة التنفيذية				مالك السياسة
إدارة الجودة والتطوير				إعدت بواسطة
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
التوقيع	التاريخ	الاسم	الوظيفة	الإدارة
	31/07/2025	تركي عبد الله العبدلي	مدير إدارة الالتزام	الإدارة الرقابية
	31/07/2025	شادن سلطان العتيبي	مدير إدارة الجودة والتطوير	رئيس مراجعة السياسات
اعتماد السياسة				
	31/07/2025	بدر سعد الشايع	العضو المنتدب	الإدارة العليا



إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management



1. المقدمة:

1.1 تُعد سياسة النصاب جزءاً أساسياً في تنظيم الحد الأدنى من الحضور اللازم لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية (العادية وغير العادية)، وضمان الالتزام بضوابط الحوكمة وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الشأن، بما يحقق الشفافية والامتثال المؤسسي الكامل داخل الشركة.

2. الهدف من السياسة:

2.1 تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة هو وضع إطار محكم ومنظم لتحديد الحد الأدنى القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية (العادية وغير العادية)، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويعزز النزاهة المؤسسية وشفافية اتخاذ القرار، ويحيي مشروعية القرارات من الطعن أو البطلان عبر تنظيم آليات التحقق من النصاب، وتوثيق الحضور، ومعالجة فقدانه، وضمان مراجعة الرقابة الداخلية لكل اجتماع قبل اعتماده رسمياً.

3. تعاريف:

3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.

النصاب القانوني: هو الحد الأدنى النظامي من عدد الأعضاء أو عدد الأسهم الممثلة اللازم توفره لصحة انعقاد أي اجتماع رسمي لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مجلس الإدارة: هو الجهة الإدارية العليا التي تتولى إدارة الشركة وتُشرف على رسم السياسات واتخاذ القرارات التنفيذية، وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

الجمعية العمومية العادية: اجتماع يُعقد سنوياً على الأقل، يتضمن مناقشة التقارير المالية والإدارية، والموافقة على القوائم المالية، وتعيين المراجع الخارجي، واتخاذ قرارات أخرى لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية غير العادية.

الجمعية العمومية غير العادية: اجتماع يُعقد للنظر في الأمور الجوهرية مثل تعديل النظام الأساسي، زيادة أو خفض رأس المال، أو أي قرارات تخرج عن نطاق الجمعية العادية وفقاً لنظام الشركات.

الاجتماع الأول: أول دعوة قانونية لانعقاد مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفق الإجراءات النظامية، والذي يشترط فيه تحقق النصاب المحدد في الأنظمة.

الاجتماع الثاني: الاجتماع البديل الذي يُعقد عند عدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول، ويخضع لشروط نصاب مختلفة بحسب نوع الجمعية أو الاجتماع.

نظام إلكتروني معتمد: نظام معتمد رسمياً من قبل الشركة لتسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني، وضمان هوية الحضور وتوثيق سجلات الاجتماعات، مثل أنظمة "Board Portal" أو أنظمة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية.

تفويض رسمي (Official Proxy): وثيقة قانونية موقعة ومثبتة، يُفوض بموجبها أحد المساهمين أو أعضاء المجلس طرفاً آخر بحضور الاجتماع أو التصويت نيابةً عنه، إذا سمح النظام الأساسي بذلك.

التحليل على النصاب: أي تصرف ينطوي على تقديم بيانات مضللة أو مزيفة بشأن عدد الحاضرين أو ملكية الأسهم أو وسيلة الحضور، ويُعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة.

إدارة الالتزام والامتثال: الإدارة الداخلية المخولة بمتابعة التزام الشركة وكافة لجانها ومجالسها بالأنظمة الرقابية واللوائح الحاكمة، بما في ذلك التحقق من صحة النصاب وتوثيق المخالفات.

لجنة المراجعة: اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمخولة بمراجعة الالتزام المؤسسي والمالي، وتدقيق آليات اتخاذ القرار، والتحقق من التوثيق الرسمي لصحة الاجتماعات والنصاب.

أمين المجلس: الموظف أو الشخص المعين رسمياً من قبل المجلس لتولي مهمة تنظيم الدعوات، توثيق المحاضر، رصد الحضور، وتسجيل تفاصيل النصاب، وفقاً لما تفرره السياسات المعمدة.

رئيس المجلس أو الجمعية: هو المسؤول عن إدارة الجلسة والتأكد من صحة إجراءات تحقق النصاب قبل البدء بأي مناقشات أو تصويت، ويقوم بإعلان ذلك رسمياً في مستهل الاجتماع.



4. نطاق تطبيق السياسة:

4.1 تُطبق هذه السياسة على:

- 4.1.1 اجتماعات مجلس الإدارة بكافة أنواعها.
- 4.1.2 الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- 4.1.3 الأعضاء النظاميين والمساهمين الذين يملكون الحق في التصويت.
- 4.1.4 الجهات الرقابية الداخلية المسؤولة عن الحوكمة.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

- 5.1 الإدارة التنفيذية.
- 5.2 إدارة الالتزام والامتثال.
- 5.3 أمانة مجلس الإدارة.
- 5.4 لجنة المراجعة.

6. الكيانات ذات العلاقة:

- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايمنود.
- 6.2 هيئة التأمين
- 6.3 وزارة التجارة.

7. قواعد عامة:

7.1 صحة الانعقاد:

7.1.1 يجب ألا يُعقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أو تُتخذ فيه قرارات إلا إذا حضر ما لا يقل عن نصف الأعضاء الأحياء النظاميين على الأقل.

7.1.2 يُعتبر العضو حاضراً إذا تحقق أحد ما يلي:

- 7.1.2.1 حضر فعلياً إلى مقر الاجتماع.
- 7.1.2.2 شارك عن بُعد عبر نظام إلكتروني معتمد وآمن.
- 7.1.2.3 فوّض عضواً آخر من أعضاء المجلس بموجب تفويض كتابي رسمي، وذلك إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك صراحة.

7.2 التوثيق والتحقق:

7.2.1 يجب توثيق حضور الأعضاء قبل بدء الاجتماع باستخدام سجل رسمي، ويجب أن يتضمن السجل ما يلي:

- 7.2.1.1 الاسم الكامل لكل عضو.
- 7.2.1.2 وسيلة الحضور (فعلي/افتراضي/تفويض).
- 7.2.1.3 توقيع العضو أو تأكيد الحضور عبر النظام الإلكتروني.
- 7.2.2 لا يجوز بدء الاجتماع قبل إعلان رئيس المجلس تحقق النصاب، ويجب توثيق ذلك صراحة.

7.3 فقدان النصاب أثناء الاجتماع:

7.3.1 إذا غادر عدد من الأعضاء أثناء الاجتماع بحيث يقل الحضور عن النصف، يُعلّق الاجتماع فوراً وتُعتبر جميع القرارات اللاحقة باطلة نظاماً.

7.3.2 يجب إعداد محضر مستقل يُوثق فيه ما يلي:

- 7.3.2.1 توقيت فقدان النصاب.
- 7.3.2.2 أسماء الأعضاء المنسحبين.
- 7.3.2.3 ملخص المداولات التي تمت قبل التوقف.

7.4 الاجتماعات الطارئة:

7.4.1 في حالات الطوارئ، يجوز عقد اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بعدد أقل من النصاب النظامي، بشرط:

7.4.1.1 الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الجهة الرقابية المختصة (مثل هيئة التأمين)

- 7.4.1.2 توثيق مبررات الطوارئ والضرورة ضمن محضر الاجتماع.
- 7.4.1.3 اقتصار القرارات الصادرة على المواضيع العاجلة فقط، دون تجاوز نطاق الطارئ.
- 7.5 قواعد نصاب الجمعية العمومية العادية:
- 7.5.1 الاجتماع الأول:
- 7.5.1.1 يكون الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل 25٪ (ربع) من الأسهم التي لها حق التصويت.
- 7.5.1.2 لا يجوز بدء المناقشات أو التصويت قبل إعلان تحقق النصاب رسمياً من قبل رئيس الجلسة.
- 7.5.2 الاجتماع الثاني:
- 7.5.2.1 في حال عدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول، تُوجه دعوة لاجتماع ثانٍ يُعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام ولا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول.
- 7.5.2.2 يُعد الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 7.6 قواعد نصاب الجمعية العمومية غير العادية
- 7.6.1 الاجتماع الأول:
- 7.6.1.1 لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل 50٪ من الأسهم التي لها حق التصويت.
- 7.6.1.2 إذا نص النظام الأساسي على نسبة أعلى (مثل: ثلثي الأسهم)، فيجب الالتزام بها.
- 7.6.2 الاجتماع الثاني:
- 7.6.2.1 في حال عدم تحقق النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد اجتماع ثانٍ بعد المدة النظامية.
- 7.6.2.2 يُعد الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع (25٪) الأسهم على الأقل.
- 7.7 آلية احتساب النصاب وتوثيق الحضور:
- 7.7.1 آلية التحقق:
- 7.7.1.1 يتم احتساب النصاب بناءً على عدد الأعضاء (في مجلس الإدارة) أو عدد الأسهم الممثلة (في الجمعيات)، سواء حضوراً فعلياً أو تفويضاً أو إلكترونياً.
- 7.7.1.2 يُعتمد في التحقق على النظام الإلكتروني الرسمي المعتمد من الشركة.
- 7.7.1.3 يجب تسجيل كل مساهم أو عضو مجلس بشكل رسمي قبل بدء الجلسة.
- 7.7.2 صلاحية احتساب الحضور:
- 7.7.2.1 لا يُحتسب الحاضر ضمن النصاب في الحالات التالية:
- 7.7.2.2 إذا لم يُسجل في النظام الإلكتروني أو سجل الحضور الورقي المعتمد.
- 7.7.2.3 إذا لم يتم التحقق من هويته أو ملكيته للأسهم.
- 7.7.2.4 إذا استخدم وسيلة حضور غير مصرح بها نظاماً.
- 7.8 إعلان تحقق النصاب:
- 7.8.1 يجب على رئيس الاجتماع إعلان تحقق النصاب بشكل صريح وموثق قبل فتح باب المناقشات أو التصويت.
- 7.8.2 لا يُعتمد بأي قرار يصدر قبل إعلان تحقق النصاب رسمياً.
- 7.9 التوثيق النظامي للنصاب:
- 7.9.1 يجب أن يحتوي محضر الاجتماع على العناصر التالية:
- 7.9.1.1 إجمالي عدد المدعوين.
- 7.9.1.2 عدد الحاضرين فعلياً.
- 7.9.1.3 عدد الحاضرين عبر الوسائل الإلكترونية.
- 7.9.1.4 عدد التوكيلات الرسمية المعتمدة.
- 7.9.1.5 النسبة المئوية للحضور مقارنة برأس مال الشركة.
- 7.9.1.6 نص إعلان تحقق النصاب، متضمناً التاريخ والوقت الدقيق.
- 7.9.2 تُعتبر باطلة كافة القرارات التي تُتخذ في اجتماع لم يُثبت فيه تحقق النصاب وفقاً للضوابط المذكورة.

7.10 الرقابة والمتابعة:

- 7.10.1 تتولى إدارة الالتزام والامتثال مسؤولية التحقق من صحة تحقق النصاب قبل وأثناء وبعد كل اجتماع.
- 7.10.2 يجب إعداد تقارير توثيقية مستقلة بعد كل اجتماع تتضمن مراجعة كاملة لسجلات الحضور، أسلوب احتساب النصاب، ومدى الالتزام بالضوابط النظامية.
- 7.10.3 في حال تقديم بيانات مزيفة عن الحضور أو ملكية الأسهم، يُعد ذلك مخالفة جسيمة، تُحال فوراً إلى لجنة المساءلة الداخلية، ويُتخذ بشأنها ما يلي:
- 7.10.3.1 إلغاء نتائج الاجتماع (إذا لزم).
- 7.10.3.2 رفع تقرير فوري لمجلس الإدارة.
- 7.10.3.3 التحقيق الإداري أو القانوني مع المعنيين، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

8. مسؤولية السياسة:

8.1 مجلس الإدارة:

- 8.1.1 مسؤولون عن اعتماد هذه السياسة وتحديثها بشكل دوري.
- 8.1.2 مسؤولون عن التأكد من الالتزام الكامل بنصاب الاجتماعات قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية.
- 8.1.3 مسؤولون عن اعتماد نتائج الاجتماعات أو إلغائها بناءً على تقارير تحقق النصاب.

8.2 رئيس المجلس أو الجمعية:

- 8.2.1 مسؤول عن التأكد من تحقق النصاب القانوني قبل افتتاح أي اجتماع.
- 8.2.2 مسؤول عن إعلان النصاب رسمياً وتوثيق ذلك في محضر الاجتماع.
- 8.2.3 مسؤول عن وقف الاجتماع عند فقدان النصاب، والإشراف على توثيق الحالة.

8.3 أمين المجلس:

- 8.3.1 مسؤولون عن إعداد سجل الحضور بدقة يوضح وسيلة الحضور وتوقيع كل عضو أو مساهم.
- 8.3.2 مسؤولون عن حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بتحقيق النصاب إلكترونياً وورقياً.
- 8.3.3 مسؤولون عن إبلاغ الرئيس بأي ملاحظات حول سلامة تحقق النصاب.

8.4 إدارة الالتزام والامتثال:

- 8.4.1 مسؤولون عن مراجعة سجل الحضور وإثبات تحقق النصاب قبل وأثناء وبعد الاجتماع.
- 8.4.2 مسؤولون عن رصد أي مخالفات أو تحايل محتمل، ورفع تقارير فورية لمجلس الإدارة أو اللجنة المختصة.
- 8.4.3 مسؤولون عن أرشفة تقارير تحقق النصاب ضمن سجلات الحوكمة الرسمية.

8.5 لجنة المراجعة:

- 8.5.1 مسؤولون عن التدقيق في توثيق حضور الاجتماعات وتحقيق النصاب، خاصة في الاجتماعات المفصلية.
- 8.5.2 مسؤولون عن رفع تقارير نصف سنوية حول مستوى الالتزام بقواعد تحقق النصاب إلى مجلس الإدارة.
- 8.5.3 مسؤولون عن التوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية عند وجود أي خلل أو تلاعب.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

- 9.1 تشمل هذه السياسة جميع التعاميم التي تصدر من الجهات التنظيمية أو التوجيهات الداخلية المتعلقة باللجان المنبثقة.

10. حفظ السياسة:

- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقادم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.

11. مخالفة السياسة:

- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داياموند المعتمدة.